

ROYAUME DE BELGIQUE
SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL INTÉRIEUR
OFFICE DES ÉTRANGERS

DÉCISION DE REFUS DE SÉJOUR

(Article 52/3, §1er de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire,
le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers)

Référence du dossier : OE-2025-SP-14872

Date de la décision : 15 décembre 2025

Notification : 18 décembre 2025

CONCERNE :

Nom : YILMAZ

Prénom : Ayşe

Née le : 03/05/1992

Nationalité : Turquie

Numéro de registre national : 92.05.03-284.72

Adresse : Rue de la Victoire 87/3, 1060 Saint-Gilles

OBJET : Décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire

LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT À L'ASILE ET À LA MIGRATION,

Vu la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour,
l'établissement et l'éloignement des étrangers, notamment les articles
49/3, 52/3 et 74/13 ;

Vu la demande de protection internationale introduite le 25/06/2025 ;

Vu la décision du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides

(CGRA) du 28/11/2025, référence SP-2025-14872, refusant le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire à l'intéressée ;

Considérant que Mme YILMAZ Ayşe n'a pas démontré l'existence d'une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

Considérant que le CGRA a estimé que les déclarations de l'intéressée relatives aux persécutions alléguées en raison de ses opinions politiques et de son engagement associatif comportent des incohérences significatives et ne sont pas étayées par des éléments de preuve suffisants ;

Considérant que le risque réel d'atteintes graves au sens de l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 n'a pas été établi ;

Considérant que l'intéressée ne se trouve dans aucun des cas visés aux articles 9bis ou 9ter de la loi du 15 décembre 1980 ;

DÉCIDE :

Article 1 — Le séjour de Mme YILMAZ Ayşe sur le territoire belge n'est pas autorisé.

Article 2 — Il est délivré à l'intéressée un ordre de quitter le territoire (Annexe 13quinquies), avec un délai de 30 jours pour quitter volontairement le territoire belge, soit avant le 17/01/2026.

Article 3 — En cas de non-exécution de l'ordre de quitter le territoire dans le délai imparti, l'intéressée pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé conformément à l'article 74/14 de la loi.

MOTIVATION

Le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides a rendu une décision de refus le 28/11/2025 aux motifs suivants :

1. Les déclarations de l'intéressée concernant sa participation à des manifestations pro-kurdes à Diyarbakır en 2023-2024 n'ont pas pu être

corroborées par des éléments objectifs.

2. Les documents présentés (convocations policières, attestations associatives) n'ont pas été jugés suffisamment probants.

3. La situation générale en Turquie, bien que préoccupante pour certains profils d'opposants, ne permet pas de conclure à un risque individuel et personnel pour l'intéressée au vu de son profil spécifique.

4. L'intéressée n'a pas fait état de menaces directes et récentes émanant des autorités turques.

VOIES DE RECOURS

Conformément à l'article 39/2 de la loi du 15 décembre 1980, l'intéressée peut introduire un recours en annulation et/ou en suspension devant le Conseil du contentieux des étrangers (CCE) dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision.

Le recours doit être adressé à :

Conseil du contentieux des étrangers

Rue Gaucheret 92-94

1030 Bruxelles

Le recours en suspension ordinaire n'a pas d'effet suspensif automatique. Un recours en extrême urgence (article 39/82, §4, alinéa 2) peut être introduit si une mesure d'éloignement est imminente.

L'intéressée peut bénéficier de l'aide juridique de deuxième ligne (avocat pro deo) auprès du Bureau d'aide juridique du barreau de Bruxelles.

Pour le Secrétaire d'État et par délégation,

Le Directeur général de l'Office des étrangers,

Frédéric BENTEIN

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2025